



REFORMA TRIBUTÁRIA

Com base na LC nº 214/2025
(ATUALIZADA conforme LC nº 227/2026) ✓

“AD AUGUSTA PER ANGUSTA”

APOSTILA 8

Versão 04/03/2026

SUMÁRIO

SEÇÃO 1: IBS & CBS na Importação.....	4
IBS e da CBS nas Importações: Hipótese de Incidência.....	4
SUBSEÇÃO 1.1: Importação de Bens Imateriais e Serviços.....	5
Importações de Bens Imateriais e Serviços.....	6
Fato Gerador, Base de Cálculo, Alíquota, Sujeição Passiva e Créditos.....	7
SUBSEÇÃO 1.2: Importação de Bens Materiais.....	8
Fato Gerador (FG).....	9
FG para efeitos de Cálculo do IBS e da CBS.....	9
Situações Que Não Configuram FG.....	10
Local da Importação.....	11
Base de Cálculo (BC).....	12
Alíquota.....	13
Sujeição Passiva na Importação de Bens Materiais.....	14
Contribuintes.....	14
Responsabilidade Tributária por Substituição.....	14
Responsabilidade Solidária.....	15
Pagamento do IBS e da CBS na Importação de Bens Materiais.....	16
Não Cumulatividade nas Importações de Bens Materiais.....	16
Tabela Comparativa: IBS e CBS nas Importações.....	17
SEÇÃO 2: IBS & CBS na Exportação.....	18
IBS e da CBS nas Exportações: Imunidade.....	19
Exportações de Bens Imateriais e Serviços.....	19
Bens e Serviços que São Considerados Exportação.....	20
Exportações de Bens Materiais Sem Saída do País.....	21
Suspensão do IBS e CBS para Empresas Comerciais Exportadoras.....	22
Perda do Benefício da Suspensão.....	23
Suspensão para Produtos Agropecuários In Natura.....	24
Perda da Suspensão.....	24
Cancelamento da Habilitação da Exportadora.....	25
Caderno de Questões.....	26

Apostila 8: Importação e Exportação

Com a implementação do novo modelo de tributação sobre o consumo, a LC nº 214/2025 estabeleceu regras específicas para a incidência do IBS e da CBS nas operações com o exterior, organizando a forma como os tributos se aplicam às importações e como são excluídos nas exportações. [A LC nº 227/2026 complementou esse arcabouço com ajustes pontuais.](#)

Nesta apostila, vamos estudar como o novo sistema trata as operações internacionais, divididas em duas seções: Importação (entrada de bens, serviços ou direitos no Brasil) e Exportação (saída de bens ou prestação de serviços ao exterior).

💡 Aqui você encontrará várias situações específicas e exceções importantes. Por isso, avance com calma, atenção aos exemplos práticos e foco nos detalhes. Embora o tema ainda não tenha sido cobrado em concursos, ele deve ganhar relevância com a consolidação da reforma.

SEÇÃO 1:

IBS & CBS na Importação

Do ponto de vista tributário, a importação é uma forma de consumo que, se não for alcançada pela tributação, gera concorrência desleal com o mercado interno e perda de arrecadação. Com a Reforma Tributária, por meio da LC nº 214/2025, esse consumo passou a ser enquadrado de forma direta no novo modelo, com a incidência do IBS e da CBS sobre toda e qualquer importação, inclusive quando realizada por pessoa física, por entidade sem personalidade jurídica ou para uso pessoal. A lógica é **garantir que todo consumo ocorrido no Brasil, seja de bens ou de serviços, seja tributado mesmo quando o fornecedor está no exterior, fechando brechas e concretizando o princípio do destino.**

Esta seção será dividida em **duas partes** para facilitar a compreensão dos critérios de incidência do IBS e da CBS conforme a natureza do que está sendo importado:

- **Subseção 1.1 – Importação de Bens Imateriais e Serviços**
- **Subseção 1.2 – Importação de Bens Materiais**

IBS e da CBS nas Importações: **Hipótese de Incidência**

(LC nº 214/25, art. 63)

Incidência Universal	O IBS e a CBS incidem sobre TODA e QUALQUER Importação de bens ou de serviços do EXTERIOR, seja realizada por: • Pessoa Física <i>Ex.: Daniel, turista brasileiro, compra um celular nos EUA. Ao trazê-lo ao Brasil, deve pagar o IBS e CBS no desembaraço aduaneiro, mesmo sem ser contribuinte inscrito. A incidência decorre da entrada do bem no país.</i> • Pessoa Jurídica <i>Ex.: A empresa Bat Tech importa equipamentos industriais da Alemanha para sua linha de produção de drones no Brasil. Mesmo que ainda não esteja inscrita no Regime Regular do IBS e da CBS, deverá recolher os tributos no desembaraço aduaneiro, pois a incidência ocorre pela simples entrada dos bens no país.</i> • Entidade Sem Personalidade Jurídica <i>Ex.: Condomínios, consórcios ou fundos de investimento</i>
	💡 Essa amplitude visa evitar distorções entre Contribuintes formais e eventuais importadores ocasionais. Assim, mesmo quem não é contribuinte habitual ou não está inscrito no Regime Regular deve recolher o imposto no ato da importação.
Finalidade Irrelevante	A incidência INDEPENDENTE da finalidade da importação. O bem ou serviço pode ser destinado a uso pessoal, revenda, doação ou consumo interno, e mesmo assim haverá a cobrança dos tributos.

SUBSEÇÃO 1.1:

Importação de Bens Imateriais e Serviços

Nesta subseção, vamos estudar como o IBS e a CBS incidem sobre serviços e bens intangíveis adquiridos do exterior, como softwares, licenças, consultorias, plataformas digitais e direitos diversos. A nova legislação **ampliou significativamente o alcance da tributação para garantir que todo consumo no território nacional, mesmo sem presença física de mercadoria, seja alcançado pelos tributos.**

- Começaremos pelos **Conceitos Fundamentais**, como o que caracteriza uma importação de serviço ou bem imaterial e a definição de consumo no Brasil.
- Em seguida, veremos as **Regras Especiais de Tributação**, como nos casos de consumo parcial no país ou quando bens imateriais estão incluídos no valor aduaneiro de bens materiais.
- Depois, analisaremos de forma integrada os **aspectos da Regra-Matriz de Incidência Tributária**, abordando o Fato Gerador, a Base de Cálculo, as Alíquotas aplicáveis e o Direito ao Crédito do IBS e da CBS nas importações de bens imateriais e serviços.
- Por fim, vamos identificar quem são os **Contribuintes** e os **Responsáveis** pelo recolhimento, inclusive nos casos de plataformas digitais e fornecedores estrangeiros.

TABELAS DA SUBSEÇÃO

- ◇ Importações de Bens Imateriais e Serviços ⚠
- ◇ Fato Gerador, Base de Cálculo, Alíquota, Créditos e Sujeição Passiva ⚠

⚠ = FIQUE ATENTO AO CONTEÚDO DESSA TABELA



- ☐ Compreender **o que caracteriza a importação de bens Imateriais e Serviços**, inclusive direitos, à luz da LC nº 214/2025.
- ☐ Identificar **quando há Consumo no Brasil**, entendendo o critério territorial adotado pela Reforma Tributária.
- ☐ Diferenciar **importação de serviços Executados no Exterior e no Brasil**, inclusive nas hipóteses de vínculo com bens situados no território nacional.
- ☐ Entender as **regras de tributação nos casos de Consumo Parcial no Brasil**, com aplicação proporcional do IBS e da CBS.
- ☐ Saber como funciona a tributação **quando bens Imateriais ou Serviços estão incluídos no valor aduaneiro de bens Materiais**.
- ☐ Assimilar o momento do **Fato Gerador, a Base de Cálculo e as Alíquotas aplicáveis** às importações de bens imateriais e serviços.
- ☐ Identificar quem é o **Contribuinte e quem pode ser Responsável pelo recolhimento**, incluindo adquirente, fornecedor estrangeiro e plataformas digitais.
- ☐ Compreender o **direito ao Crédito do IBS e da CBS nas importações**, observadas as regras do regime regular.

Importações de Bens Imateriais e Serviços

(LC nº 214/25, art. 64)

Conceitos

Importação de Serviço ou Bem Imaterial

(art. 64)

Considera-se Importação de Serviço ou de Bem IMATERIAL (inclusive Direitos), o **FORNECIMENTO realizado por residente ou domiciliado no exterior cujo CONSUMO ocorra no País (território nacional)**.

- **AINDA QUE o Fornecimento ocorra fora do Brasil, a incidência ocorre pelo local do consumo.**

Ex. 1: A empresa Bat Tech adquire uma licença de software de uma fornecedora Americana para utilização no sistema interno dos seus sites e plataformas digitais.

Embora o software permaneça hospedado em servidores no exterior, o uso efetivo ocorre no Brasil, caracterizando consumo e gerando a incidência do IBS e da CBS sobre a importação.

Ex. 2: Além disso, a Bat Tech contrata uma consultoria virtual especializada em segurança cibernética, prestada por uma empresa da Europa. A análise e as recomendações são feitas remotamente, mas como o serviço é aplicado à infraestrutura digital da empresa no Brasil, a operação é considerada importação de serviço e está sujeita ao IBS e à CBS.

Consumo no País (Brasil)

(§1º com redação da LC nº 227/2026)

Considera-se **Consumo no País** em importações de Serviços ou Bens Imateriais:

- Quando o **Local da Operação estiver no território nacional** (de acordo com o art. 11; II a IX tratados na Apostila 5). OU

Ex.: A empresa Wayne Imóveis (Brasil) contrata da Lex Property Services (Inglaterra) um serviço de administração de imóvel localizado no Brasil. Ainda que o fornecedor esteja domiciliado no exterior, o local da operação é o Brasil, pois o serviço está diretamente relacionado a bem imóvel situado em território nacional.

- Nos demais casos, quando o **Adquirente ou o Destinatário tiverem Residência ou Domicílio no País**.

Ex.: A empresa Bat Tech (Brasil), contrata da Katana Cyber Solutions (Japão), uma consultoria estratégica em segurança digital. O serviço é executado remotamente e os relatórios são produzidos no exterior. No entanto, como a Bat Tech (Adquirente) está domiciliada no Brasil, a operação é considerada consumo no País.

⚡ Antes, a lei usava expressões genéricas como “utilização”, “fruição” ou “exploração” para definir o consumo de serviços e bens imateriais no Brasil.

Essa redação gerava incertezas, pois dependia de interpretações subjetivas sobre o uso econômico no território nacional.

Agora, a definição de Consumo foi substituída pelos critérios objetivos vistos neste tópico.

Essa mudança traz mais segurança jurídica e facilita a identificação das operações sujeitas à tributação pelo IBS e pela CBS.

Importação de Serviços

(art. 64, §2º)

Considera-se **Importação de Serviço a prestação por residente ou domiciliado no exterior**:

- **Executada no Brasil.**

Ex.: A multinacional Siemens envia técnicos da Alemanha ao Brasil para instalar sistemas de automação em uma fábrica da Ambev. Mesmo que o contrato tenha sido firmado no exterior, o serviço é executado em território nacional, gerando a incidência do IBS e da CBS.

- **Relacionada a Bem IMÓVEL ou Bem MÓVEL localizado no País.**

Ex.: A empresa francesa BNP Paribas Real Estate presta consultoria técnica sobre um shopping center localizado em São Paulo, contratado por um fundo imobiliário brasileiro. Como o serviço está vinculado a um bem imóvel situado no país, configura importação de serviço, com incidência de IBS e CBS.

- **Relacionada a Bem MÓVEL que seja remetido para o exterior para EXECUÇÃO DO SERVIÇO e retorne ao País** após a sua conclusão.

Ex.: A fabricante brasileira WEG Motores envia um gerador industrial aos EUA para manutenção em uma unidade especializada. Após o reparo, o equipamento retorna ao Brasil. O serviço técnico realizado fora do país é considerado importação de serviço, com cobrança de IBS e CBS no retorno do bem.

⚡ Sempre que houver vínculo com o território nacional, mesmo que parcial, a prestação de serviço por empresa estrangeira será considerada importação de serviço. Nesses casos, incidem IBS e CBS, ainda que o serviço ocorra fora do Brasil ou envolva bens enviados ao exterior.

Regras Especiais de Tributação

Consumo Parcial no Brasil

(art. 64, §3º)

Quando o Consumo de Serviços ou Bens Imateriais ocorrer SIMULTANEAMENTE no Brasil e no exterior, SOMENTE a PARTE CONSUMIDA no território nacional será considerada Importação Tributável.

Ex.: A Perfumaria Hera contrata uma plataforma internacional de análise de dados para ser usada por suas equipes no Brasil, na Argentina e no México. Se 40% do uso da ferramenta ocorrer no Brasil, apenas essa fração proporcional será considerada importação tributável, com incidência de IBS e CBS sobre essa parte.

⚡ Com isso, preserva-se o princípio do DESTINO e evita-se a cobrança indevida sobre operações parcialmente fora do alcance da jurisdição tributária nacional.

Bens Imateriais Incluídos no Valor Aduaneiro

(art. 64, §4º)

Quando **Bens Imateriais ou Serviços estiverem INCLUÍDOS no Valor Aduaneiro de Bens Materiais** importados, a Tributação será feita conforme as **Regras da Importação de Bens MATERIAIS**.

Ex.: A Bat Tech importa da Alemanha uma máquina de corte a laser industrial por R\$200 mil, já incluindo R\$30 mil referentes ao software que comanda o funcionamento do equipamento. Como o software está incorporado ao Valor Aduaneiro, ele será tributado junto com a máquina, evitando tributação em separado sobre o bem imaterial.

⚡ Essa regra busca evitar dupla tributação e assegura que os bens IMATERIAIS ou serviços já incorporados ao Valor Aduaneiro sejam tributados uma única vez, junto com o bem MATERIAL importado, seguindo as mesmas regras de cálculo da base aduaneira.

Importações de Bens Imateriais e Serviços

Fato Gerador, Base de Cálculo, Alíquota, Sujeição Passiva e Créditos

Fato Gerador (FG) (art. 64, §5º, I)	Momento do FG	O FG ocorre no momento do FORNECIMENTO, ainda que seja CONTÍNUO ou FRACIONADO. Ex.: A Vale firma contrato com uma empresa Nigeriana para fornecimento contínuo de relatórios técnicos sobre mineração ao longo de 12 meses. Embora o serviço seja prestado de forma ininterrupta, o FG ocorre a cada entrega mensal dos relatórios, pois cada fornecimento representa uma nova incidência de IBS e CBS.
Base de Cálculo (BC) (art. 64, §5º, II)		A BC da importação será o VALOR DA OPERAÇÃO. Ex.: A empresa Bat Tech importa uma licença de uso de um sistema de inteligência artificial fornecido por uma empresa Chinesa, no valor de R\$45 mil. Esse valor será considerado a BC do IBS e da CBS incidentes sobre a operação.
Alíquota (art. 64, §5º, III)		As Alíquotas do IBS e da CBS nas Importações de Bens Imateriais e Serviços são as MESMAS APLICÁVEIS ao fornecimento desses bens ou serviços no Brasil, OBSERVADAS as disposições próprias aos Regimes Específicos de tributação. Ex.: Se a Alíquota para fornecimento interno de determinado software é de 18% (soma IBS + CBS), essa mesma alíquota será aplicada na sua importação, salvo se ele estiver enquadrado em Regime Diferenciado.
	IBS (art. 64, §5º, IV)	Para fins da determinação das Alíquotas Estadual, Distrital e Municipal do IBS, considera-se ocorrida a Importação no Local: ↳ da Operação, OU ↳ do Domicílio Principal do Adquirente ou do Destinatário, nos demais casos. Ex.: A empresa Coringa Labs, sediada em Recife (PE), importa um serviço de suporte técnico remoto prestado por uma empresa estrangeira. Como não há local físico de execução no Brasil, considera-se que a importação ocorreu no domicílio da Coringa Labs, aplicando-se as alíquotas do IBS correspondentes ao Estado de Pernambuco e ao Município de Recife.
Direito ao Crédito (art. 64, §5º, VII)		O Adquirente sujeito ao Regime Regular do IBS e da CBS PODE APROVEITAR os Créditos gerados na Importação, desde que respeitadas as regras abordadas na Apostila - Seção 3 (arts. 47 a 56). Ex.: A Bat Tech importa Consultoria Tributária da Suíça e, por estar no Regime Regular, poderá creditar os valores de IBS e CBS pagos nessa operação.



Quem é o Contribuinte?

FORNECEDOR Residente ou Domiciliado no Exterior	ADQUIRENTE é o Contribuinte. (art. 64, §5º, V) Ex.: A Bat Tech, sediada em Sergipe, contrata uma empresa Americana para fornecer um sistema de automação de processos. Como o Fornecedor está no exterior e o consumo ocorrerá no Brasil, a Bat Tech é o Contribuinte do IBS e da CBS.
ADQUIRENTE Residente ou Domiciliado no Exterior	DESTINATÁRIO é o Contribuinte. (art. 64, §5º, VI) Ex.: A Apple nos EUA adquire um pacote de serviços de TI de um fornecedor na Índia, mas determina que o serviço seja executado e utilizado por sua unidade no Brasil. Nesse caso, a filial brasileira será considerada o Contribuinte, por ser o destinatário do serviço no território nacional.

Responsabilidade

FORNECEDOR Residente ou Domiciliado no Exterior	O Fornecedor Residente ou Domiciliado no Exterior é Responsável Solidário pelo pagamento do IBS e da CBS com o Contribuinte. (art. 64, §5º, VIII) Ex.: A Reply, empresa italiana especializada em tecnologia e soluções digitais, fornece um sistema de gerenciamento logístico para a Pinguim Logística no Brasil. Como o consumo do serviço ocorre no Brasil, a Pinguim Logística é a Contribuinte do IBS e da CBS, mas a Reply, mesmo sediada na Itália, Responde Solidariamente pelo pagamento dos tributos.
Plataformas Digitais mesmo Residentes ou Domiciliado no Exterior	As Plataformas Digitais, serão Responsáveis pelo pagamento do IBS e da CBS nas Importações realizadas POR SEU INTERMÉDIO. (art. 64, §5º, IX) Ex.: Jorge, consumidor brasileiro, compra um curso online de uma empresa canadense por meio da plataforma Udemy, sediada fora do Brasil. Como a operação foi intermediada por uma plataforma digital estrangeira, a Udemy será Responsável pelo recolhimento do IBS e da CBS.



Relembre o que é ser Contribuinte ou Responsável na **Apostila 6**

SUBSEÇÃO 1.2:

Importação de Bens Materiais

Diferentemente da **Importação de Bens Imateriais e Serviços**, que seguem as **mesmas regras das Operações Internas** quanto ao Fato Gerador, Local da Operação, Base de Cálculo e Alíquota, a **Importação de Bens Materiais possui Normas Específicas**. Nesta subseção, vamos analisar como o IBS e a CBS incidem sobre essas operações, considerando o controle aduaneiro, os procedimentos formais e as diversas situações práticas ligadas à entrada física da mercadoria no território nacional.

TABELAS DA SUBSEÇÃO

- ◊ Fato Gerador (FG) ⚠
- ◊ Situações Que Não Configuram FG ⚠
- ◊ Local da Importação ⚠
- ◊ Base de Cálculo (BC) ⚠
- ◊ Alíquota ⚠
- ◊ Sujeição Passiva na Importação de Bens Materiais ⚠
- ◊ Pagamento do IBS e da CBS na Importação de Bens Materiais
- ◊ Não Cumulatividade nas Importações de Bens Materiais
- ◊ Tabela Comparativa: IBS e CBS nas Importações



- ☐ Entender **quando ocorre o Fato Gerador** do IBS e da CBS na importação de bens materiais, especialmente no despacho para consumo, e identificar as situações que **Não configuram Fato Gerador**, como retorno de bens ao país, regimes suspensivos e operações canceladas.
- ☐ Compreender como se define o **Local da Importação**, critério fundamental para a partilha do IBS entre os entes federativos.
- ☐ Aprender a compor corretamente a **Base de Cálculo**, considerando o valor aduaneiro, tributos e encargos, e quando excluí-los.
- ☐ Saber como aplicar as **Alíquotas** do IBS e da CBS nas importações, inclusive nos casos de operações com remetente no exterior.
- ☐ Distinguir os **Sujeitos Passivos** da obrigação tributária, como importador, adquirente encomendante, encomendado e adquirente no exterior.
- ☐ Reconhecer hipóteses de **Responsabilidade Por Substituição** ou **Solidariedade**, inclusive em nome de terceiros ou operadores logísticos.
- ☐ Dominar os diferentes **Momentos e Formas De Pagamento** do IBS e da CBS, como recolhimento no despacho, antecipado ou posterior.
- ☐ Aplicar corretamente as **regras da Não Cumulatividade**, identificando quem pode aproveitar Créditos nas importações.

IBS e CBS: Importações de Bens Materiais



Fato Gerador (FG)

O momento do FG define **quando o IBS e a CBS se tornam EXIGÍVEIS** na importação de bens materiais.

O FG na importação de Bens Materiais ocorre no momento da **ENTRADA FÍSICA** do bem estrangeiro no **Território Nacional**. (LC nº 214/25, art. 65)

Ex.: A Bat Tech importa da China um lote de impressoras industriais 3D para uso em sua linha de montagem automatizada. No momento em que os equipamentos são desembarçados e entram fisicamente no Brasil, ocorre o FG do IBS e da CBS, independentemente de o bem ser utilizado, estocado ou revendido posteriormente.

💡 A legislação adota o **Critério Material da entrada no país**, vinculando a incidência ao ingresso efetivo da mercadoria em solo brasileiro.

Extravio

(Parágrafo único)

Se uma Mercadoria **constar como importada nos registros oficiais** e **for extraviada** (perdida, desaparecida ou não localizada) conforme apurado pela Autoridade Aduaneira, **presume-se que ela entrou no Território Nacional e, portanto, os TRIBUTOS SÃO DEVIDOS**.

Ex.: Um lote de computadores importados da Alemanha aparece registrado no manifesto de carga da Receita Federal, mas não é localizado no terminal alfandegário. Mesmo sem ter chegado ao armazém do importador, a legislação presume a entrada, tornando o IBS e a CBS exigíveis.

💡 A regra visa evitar **fraudes** ou **ocultações** após o registro da importação.

↳ **NÃO SE APLICA** a **presunção de entrada no território nacional** nos **seguintes casos**:

- **Malas** de passageiros

Ex.: Um turista perde sua mala durante um voo internacional. O conteúdo da mala não será tributado como se tivesse sido importado.

- **Remessas postais** internacionais

Ex.: Uma encomenda internacional comprada por um consumidor brasileiro é extraviada nos Correios antes de chegar. Se comprovado o extravio, não há incidência de IBS e CBS, pois não se presume a entrada.

FG para efeitos de Cálculo do IBS e da CBS

(LC nº 214/25, art. 67)

Liberação para
Despacho de
Consumo

O FG ocorre no momento da **LIBERAÇÃO dos Bens Materiais submetidos a Despacho para Consumo** no território nacional. (art. 67, I)

Ex.: A empresa Bat Tech importa robôs industriais do Japão. Quando os equipamentos são liberados pela Receita Federal após o Despacho Aduaneiro, ocorre o FG do IBS e da CBS.

- Mesmo no caso de **Despacho para Consumo** de Bens sob **Regime Suspensivo de Tributação** e de bens **contidos em Remessa Internacional** ou **conduzidos por viajante**, sujeitos ao **Regime de Tributação Comum**, o **IBS e a CBS SERÃO COBRADOS**. (art. 67, §2º)

Ex. 1: A Bat AeroTech traz peças de avião sob Regime Suspensivo de Tributos, com a intenção de apenas utilizar temporariamente. No entanto, decide nacionalizar e vender as peças no mercado interno. Nesse caso, o IBS e a CBS serão devidos no despacho para consumo.

O que é
Despacho para
Consumo?

Entende-se por **Despacho para Consumo** na importação o **Despacho Aduaneiro a que são submetidos os bens importados a título definitivo**. (art. 67, §1º)

Ex. 2: Um estudante brasileiro recebe dos EUA um iPhone comprado online, via Remessa Postal. Como o valor ultrapassa o limite de isenção, a Receita Federal exige o pagamento do IBS e da CBS antes da entrega. O FG ocorre no despacho para consumo, mesmo sendo uma remessa pessoal.

💡 Em outras palavras, é o processo pelo qual a RFB libera bens importados para entrada definitiva no Brasil. Isso significa que **os produtos deixam de estar sob controle aduaneiro e passam a circular no mercado interno**, momento em que são cobrados os tributos, como o IBS e a CBS.

Regime Aduaneiro
de Admissão
Temporária

O FG ocorre no momento da **LIBERAÇÃO dos Bens Materiais submetidos ao Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária** para **utilização econômica**. (art. 67, II)

Ex.: A Wayne Indústrias do Brasil traz da Alemanha uma plataforma de testes balísticos para uso em eventos promocionais e treinamentos por 6 meses. Ao ser liberada para uso, mesmo temporariamente, há incidência do IBS e da CBS.

Lançamento do
Crédito Tributário

(art. 67, III)

O FG será considerado ocorrido no momento do **LANÇAMENTO do Crédito Tributário** nos seguintes casos:

- **Bagagem acompanhada** ou **desacompanhada**.

Ex.: Um passageiro italiano chega ao Brasil com equipamentos eletrônicos além da cota permitida. Ao ser autuado pela RFB, ocorre o lançamento do crédito tributário, caracterizando o fato gerador.

- **Bens constantes de Manifesto ou de Outras Declarações de efeito equivalente**, cujo **extravio** tenha sido **verificado pela Autoridade Aduaneira**.

Ex.: Um contêiner com notebooks importados desaparece após o registro do Manifesto de Carga. A RFB presume a entrada e lança o crédito tributário, configurando o fato gerador.

- **Bens que NÃO tenham sido objeto de Declaração de Importação**

Ex.: Uma empresa traz peças mecânicas do exterior sem apresentar Declaração de Importação (DI). Ao ser identificadas pela fiscalização, a RFB lança o crédito tributário, tornando exigível o IBS e a CBS.

IBS e CBS: Importações de Bens Materiais

Situações Que Não Configuram FG

São hipóteses em que, mesmo havendo ingresso físico do bem no país, o IBS e a CBS NÃO SE TORNAM EXIGÍVEIS.

(LC nº 214/25, art. 66)

Nem toda entrada de bens no Brasil configura FG do IBS e da CBS. São exceções expressas em que o **INGRESSO de Bens Materiais NÃO É CONSIDERADO UMA IMPORTAÇÃO TRIBUTÁVEL**:

RETORNO DE BEM ao País por razões legítimas e alheias ao exportador	- Bens enviados em consignação e não vendidos no prazo autorizado. Ex.: A empresa Selina Modas envia bolsas de couro para exposição em feiras na Europa. Como nenhuma peça foi vendida no prazo permitido, as bolsas retornam ao Brasil sem gerar IBS ou CBS. - Devolução por defeito técnico (reparo ou substituição). Ex.: A Distribuidora Arkham exporta equipamentos médicos para um hospital no Chile, que devolve os itens por falhas técnicas. O retorno ao Brasil para conserto não gera tributação de IBS e CBS. Modificações na Sistemática de Importação por parte do país importador. Ex.: A Bat Autotech Brasil exporta peças automotivas para o México, mas o governo mexicano proíbe a entrada desses itens após mudança nas regras. As peças retornam ao Brasil sem gerar IBS e CBS, pois a situação decorre de decisão externa. Guerra ou calamidade pública. Ex.: A Construtora Wayne envia equipamentos de engenharia para um projeto na Ucrânia. Com o início da guerra, o projeto é cancelado e os equipamentos retornam ao Brasil sem tributação. Outros fatores alheios ao exportador. Ex.: Uma empresa exporta celulares para a Índia, mas a transportadora extravia a carga. Meses depois, a carga é encontrada e devolvida ao Brasil. Como o exportador não teve culpa, não há incidência de IBS e CBS.
Erro Inequivoco de Expedição	Quando a mercadoria chega ao Brasil por engano, comprovado nos Documentos de Transporte, e for devolvida ou redirecionada ao EXTERIOR. Ex.: Uma empresa do Canadá envia equipamentos industriais ao Chile, mas por erro da transportadora, os itens desembarcam em São Paulo. Após identificação do engano, os bens são reenviados ao destino correto.
Reposição de Bens Defeituosos	Se o importador já recebeu mercadorias APÓS sua Liberação pela Autoridade Aduaneira, mas parte delas se revelou defeituosa ou imprestável, ele pode receber reposição idêntica (mesmo valor e quantidade) sem nova incidência. Ex.: A Bat AutoTech Brasil importa 100 motores. Após uso, 10 apresentam defeito. O fornecedor estrangeiro envia 10 unidades novas em reposição. A operação de reposição não é tributada novamente.
Pena de Perdimento Antes da Liberação	Se o bem é perdido pela aplicação de PENA DE PERDIMENTO ANTES de sua Liberação pela Autoridade Aduaneira, não se efetiva o FG. Ex.: A Receita Federal identifica um lote de camisetas de time falsificadas num contêiner e aplica perdimento imediato no porto. Como não houve liberação aduaneira, não há incidência de IBS e CBS.
Devolução Antes do Registro da DI	Se o bem é devolvido ao exterior ANTES do Registro da Declaração de Importação (DI), não se considera importação consumada. Ex.: A empresa Espantalho Imports recebe um lote de insumos químicos, mas desiste da operação. Antes de registrar a DI, os produtos são reenviados ao país de origem. Não há IBS e CBS, pois não houve ato formal de importação.
Pescado em Águas Internacionais	Considerados como pescado capturado FORA das águas territoriais brasileiras por empresa localizada no Brasil, desde que satisfeitas as Exigências que Regulam a Atividade Pesqueira, não são considerados bens importados. Ex.: A empresa Pinguim Pescarias, captura atum em águas internacionais e retorna ao porto de Natal com a carga. Não se aplica a tributação de IBS e CBS.
Regime de Exportação Temporária	Quando um bem brasileiro é enviado pelo Regime de Exportação Temporária ao exterior e retorna dentro do prazo, o reingresso não é tributado. Ex.: A Bat Tech envia uma máquina de impressão tátil desenvolvida em SP para ser exibida em uma feira internacional de tecnologia em Londres, sob o Regime de Exportação Temporária. Ao final do evento, a máquina retorna ao Brasil. Como o bem já era nacional, não há incidência.
Em Trânsito Aduaneiro de Passagem e Acidentalmente Destruidos	Se o bem está em Trânsito Aduaneiro para outro país, e sofre destruição acidental enquanto passa pelo Brasil, não se caracteriza importação. Ex.: Um navio que vai dos EUA à Argentina sofre um acidente no litoral brasileiro e perde parte da carga. Como a carga não tinha como destino o Brasil, não há IBS e CBS.
Destruidos sob Controle Aduaneiro	Se a mercadoria é destruída sob Controle Aduaneiro, sem ônus para o poder público, ANTES de sua Liberação pela Autoridade Aduaneira. Ex.: Um carregamento de sementes contaminadas é destruído por determinação da Vigilância Sanitária, ainda no porto. A destruição impede o FG e afasta a tributação.

IBS e CBS: Importações de Bens Materiais

Local da Importação

A sua definição é fundamental para estabelecer qual Ente Federativo terá direito à parcela do IBS (já que a CBS sempre será da União).

(LC nº 214/25, art. 68)



Para efeitos do IBS e da CBS incidentes sobre as importações de bens materiais, o **Local da Importação de Bens Materiais corresponde ao:**

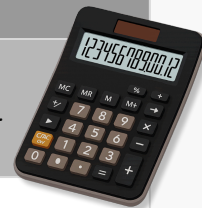
Local da Entrega ao Destinatário Final	O Local da Importação será onde o bem for efetivamente ENTREGUE ao Destinatário final, e não onde ele ingressa no país. • Aplica-se à maioria das importações, inclusive nas Remessas Internacionais. Ex. 1: A empresa Morcego Autopeças, localizada em Aracaju/SE, compra peças automotivas da Alemanha. As peças chegam pelo Porto de Santos/SP, mas são entregues no Centro de Distribuição de Salvador/BA. O local da importação é Salvador, pois é onde ocorre a entrega ao destinatário final. Ex. 2: Um consumidor de Manaus/AM compra um smartphone na China via Remessa Postal. O produto entra no país por Guarulhos/SP, mas a entrega final é feita em Manaus. O IBS será devido a Manaus, pois o destino final da entrega é o fator determinante.		
Domicílio do Adquirente no Caso de Entrepósito Aduaneiro	Quando a mercadoria é armazenada em Entrepósito Aduaneiro ANTES da nacionalização, o local da importação será o DOMICÍLIO PRINCIPAL do Adquirente. Ex.: A empresa Selina Modas, sediada em Curitiba/PR, importa roupas da Itália e as mantém num Entrepósito Aduaneiro em Itajaí/SC. Quando as mercadorias forem retiradas e nacionalizadas, o local da importação será Curitiba, pois é o domicílio do Adquirente. <table border="1" data-bbox="400 824 1505 936"> <tr> <td data-bbox="400 824 703 936"> O que é Entrepósito Aduaneiro? </td><td data-bbox="703 824 1505 936"> Entrepósito Aduaneiro é um regime especial que permite manter a mercadoria no Brasil sem pagar os tributos até que ela seja nacionalizada. </td></tr> </table>	O que é Entrepósito Aduaneiro?	Entrepósito Aduaneiro é um regime especial que permite manter a mercadoria no Brasil sem pagar os tributos até que ela seja nacionalizada.
O que é Entrepósito Aduaneiro?	Entrepósito Aduaneiro é um regime especial que permite manter a mercadoria no Brasil sem pagar os tributos até que ela seja nacionalizada.		
Local do Extravio da Mercadoria	Quando uma mercadoria importada é EXTRAVIADA antes da liberação, o FG é presumido, e o local da importação será ONDE O EXTRAVIO FOI CONSTATADO pela Autoridade Aduaneira. Ex.: Uma carga de equipamentos eletrônicos do Japão deveria ser entregue no Rio de Janeiro, mas desaparece no Porto de Santos/SP. A Receita Federal constata o extravio nesse local e lança o crédito tributário. O local da importação será Santos/SP, pois foi ali que o extravio foi identificado.		

IBS e CBS: Importações de Bens Materiais

Base de Cálculo (BC)

A BC define sobre qual valor serão aplicadas as alíquotas do IBS e da CBS na Importação de Bens Materiais.

(LC nº 214/25, art. 69 e 70)



Valor Aduaneiro +	O valor aduaneiro é o ponto de partida para o cálculo. Ele é composto por: + Valor da mercadoria no país de origem + Frete internacional + Seguro + Despesas até a chegada ao Brasil.
Tributos, Encargos e Taxas	+ Imposto de Importação (II): Tributo cobrado pela entrada do bem no país + Imposto Seletivo (IS): Incide sobre bens considerados prejudiciais ou supérfluos. + Taxa do Siscomex: Cobrança pelo uso do sistema aduaneiro. + AFRMM: Adicional sobre o frete marítimo para renovar a marinha mercante. + Cide-Combustíveis: Aplica-se à importação de combustíveis e derivados. + Direitos Antidumping: Evita práticas de dumping (preço artificialmente baixo). + Direitos Compensatórios: Compensam subsídios recebidos por produtores estrangeiros. + Medidas de Salvaguarda: Protegem a indústria nacional contra importações excessivas. + Outros encargos: Qualquer outro tributo ou taxa até a liberação.
Impossibilidade de Identificação do Bem	Quando NÃO FOR POSSÍVEL IDENTIFICAR O BEM IMPORTADO por Extravio ou consumo do produto, OU Descrição genérica nos Documentos Comerciais ou de Transporte, (conforme o art. 71, § 2º): • <u>A BC do IBS e da CBS será:</u> + Valores discriminados acima + Valor que servir ou que serviria de BC do Imposto de Importação (II)
Conversão Cambial na Importação	A BC do IBS e da CBS nas Importações é apurada com valores CONVERTIDOS em Reais (R\$/BRL), utilizando: • A MESMA TAXA DE CâMBIO aplicada ao cálculo do Imposto de Importação (II). ◦ Na hipótese de NÃO ser devido o II, deverá ser utilizada a Taxa de Câmbio que SERIA empregada caso houvesse tributação. × NÃO HÁ Ajuste Posterior, mesmo que haja variação cambial após o Registro da Importação. Ex. 1: A Bat Tech importa chips eletrônicos dos Estados Unidos no valor de 50 mil dólares. No dia do registro da Declaração de Importação (DI), a taxa de câmbio PTAX de venda é de R\$5,10, resultando em uma BC de R\$255 mil para fins de IBS e CBS. Mesmo que o dólar suba para R\$5,30 no dia do pagamento ao fornecedor, a BC continua sendo R\$255 mil, sem qualquer ajuste posterior. Ex.2: A empresa Indústria Farmacêutica Arkham importa um medicamento da Europa no valor de 30 mil euros, isento do Imposto de Importação (II). A taxa de câmbio oficial no dia da DI é de R\$6,00, e a BC do IBS e da CBS será de R\$180 mil. Mesmo com a isenção do II, a conversão é feita normalmente, como se o tributo fosse devido. ⚠ Atenção! Operações em Moeda Estrangeira: • Regra Geral: A BC deverá ser convertida para R\$ com base na taxa oficial do BACEN, conforme Regulamento. • Importações: A BC é convertida para R\$ utilizando a mesma taxa de câmbio usada no cálculo do Imposto de Importação (II). 💡 Conexão com o conteúdo: Apostila 6 – Situações Específicas de Base de Cálculo
Não Compõem a BC	
Tributos	Os seguintes tributos são excluídos da BC na Importação de Bens Materiais: - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)



IBS e CBS: Importações de Bens Materiais



Alíquota

As Alíquotas do IBS e da CBS nas Importações de Bens Materiais são as **MESMAS APLICÁVEIS ao fornecimento desses bens no Brasil**, **OBSERVADAS as disposições próprias aos Regimes Específicos de tributação**. (LC nº 214/25, art. 71) ✎

Ex. 1: Se a alíquota para fornecimento interno de cadeiras ergonômicas é de 18% (soma IBS + CBS), essa mesma alíquota será aplicada na sua importação, salvo se ele estiver enquadrado em regime diferenciado.

- Essa regra **NÃO SE APLICA** às **Remessas Internacionais sujeitas ao Regime de Tributação Simplificada (RTS)**, **EXCETO quando se tratar de medicamentos acabados importados por Pessoa Física para uso próprio ou individual**.

Ex. 2: Um consumidor brasileiro compra um suplemento importado em site estrangeiro, via remessa simplificada (RTS). Nesse caso, não se aplica a mesma alíquota usada no mercado interno. Já na compra de medicamento com prescrição para uso próprio, mesmo sendo uma remessa simplificada, a tributação seguirá a regra geral, garantindo acesso a produtos essenciais com tratamento fiscal adequado.

💡 Ou seja, nas Remessas Internacionais via RTS, **NÃO se aplicam automaticamente as alíquotas do mercado interno**.

A exceção é para medicamentos importados por pessoa física para uso próprio, que **seguem a tributação padrão do IBS e da CBS**.

A LC nº 227/2026 criou essa ressalva para **evitar cobranças desproporcionais em compras de pequeno valor**

e **garantir o acesso a medicamentos**, mantendo a tributação justa e proporcional.

Local da Importação

[APENAS IBS]

(art. 71, §1º)

Para determinar a **Alíquota Estadual, Distrital ou Municipal do IBS**, o **Local da Importação** será o **DESTINO da Operação**, definido conforme já explicado na tabela Local da Importação de Bens Materiais (art. 68).

Ex.: A empresa Bat Tech, sediada na Bahia, importa máquinas industriais da Suíça. Embora a mercadoria entre no país pelo Porto de Santos/SP, o local da importação, para fins de alíquota do IBS, será a Bahia, que é o destino final da entrega ao adquirente.

💡 Confira a Tabela: **Local da Importação de Bens Materiais**

Impossibilidade de Identificação do Bem

(art. 71, §2º)

Quando **NÃO FOR POSSÍVEL IDENTIFICAR** o Bem Importado por **Extravio ou consumo do produto, OU Descrição genérica nos Documentos Comerciais ou de Transporte**:

- Serão aplicadas, para fins de determinação do IBS e da CBS incidentes na importação, as **Alíquotas-padrão** do DESTINO da operação.



Sujeição Passiva na Importação de Bens Materiais

Obrigatoriedade de Inscrição	Os sujeitos passivos mencionados abaixo DEVEM se Inscrever no Cadastro do IBS e da CBS para cumprir as obrigações relativas à importação, conforme previsto em regulamento. (art. 75)	
Contribuintes (LC nº 214/25, art. 72)		
Importador	Qualquer Pessoa ou Entidade Sem Personalidade Jurídica que promova a entrada de bens materiais no Brasil. Ex.: A Bat AutoTech importa peças da Alemanha para uso na fabricação de veículos. Como a importação é feita em seu nome, Bat AutoTech é a contribuinte do IBS e da CBS nessa operação.	
Adquirente de Mercadoria Entrepostada	Quem compra mercadorias armazenadas em Entreposto Aduaneiro também se torna contribuinte quando retira os bens para circulação no Brasil. Ex.: A empresa Coringa Eletro adquire televisores importados armazenados em Entreposto no Porto de Santos/SP. Enquanto estão no entreposto, não há incidência do IBS/CBS. Quando os televisores são retirados para venda, a Coringa Eletro a se torna contribuinte dos tributos.	
Adquirente dos Bens no Exterior	Quando a Importação é feita por CONTA E ORDEM DE TERCEIRO, o Contribuinte do IBS e da CBS será o Adquirente dos Bens no Exterior, e não a empresa contratada para realizar os trâmites aduaneiros. Ex. 1: A Bat AutoTech adquire peças da China por meio da empresa Lucius Importações, contratada apenas para cuidar dos trâmites aduaneiros. Como a compra foi feita por conta e ordem da Bat AutoTech, em seu nome, ela própria é a contribuinte do IBS e da CBS na operação e não a Lucius Imports, que atua apenas como intermediária.	
	Como funciona essa Modalidade?	Quando a importação é feita por Conta e Ordem de Terceiro, o Adquirente contrata uma Empresa Especializada (Importadora) apenas para INTERMEDIAR o processo Aduaneiro. Embora a Importadora cuide da logística e do desembaraço, os BENS pertencem ao Adquirente, que responde pelos tributos. Ex. 2: A empresa Arkham, de São Paulo/SP, deseja importar equipamentos médicos da Alemanha. Como não tem experiência aduaneira, contrata a empresa Importadora Falcone Logística para cuidar de toda a operação. Apesar de a Importadora cuidar dos trâmites, quem efetivamente adquire os bens é a Arkham, que será a contribuinte do IBS e da CBS na operação

Responsabilidade Tributária por Substituição (LC nº 214/25, art. 73)

Hipóteses em que **terceiros respondem pelo tributo**, assumindo a posição de Responsável Tributário.

Transportador (Extravio ANTES da Descarga)	Se os bens procedentes do exterior, OU sob Controle Aduaneiro se extraviarem ATÉ a conclusão da descarga no local ou recinto alfandegado , a responsabilidade pelo IBS e pela CBS recairá sobre o transportador internacional . Ex.: Um navio vindo da China sofre um acidente antes de atracar no porto, e parte da carga é perdida. O transportador responderá pelos tributos da carga extraviada.
Depositário (Extravio APÓS a Descarga)	Caso os bens procedentes do exterior que se encontrarem sob controle aduaneiro e sob sua custódia se extraviarem APÓS a conclusão da descarga no local ou recinto alfandegado , a responsabilidade pelo IBS e pela CBS recairá sobre o depositário . Ex.: Um terminal alfandegado perde parte da carga armazenada antes do Desembaraço Aduaneiro. O depositário alfandegado responderá pelo IBS e CBS incidentes sobre os bens desaparecidos.



Nas casos acima **DESTACADOS com PONTILHADO VERDE**, a **responsabilidade será EXCLUÍDA** nas hipóteses de **caso fortuito** ou de **força maior**. (Parágrafo único incluído pela LC nº 227/2026) ✍

Ex.: Um navio transportando mercadorias importadas é atingido por uma tempestade de grande intensidade, causando o afundamento da embarcação antes da descarga no porto. Nesse caso, o extravio decorre de força maior, pois o evento foi imprevisível e inevitável. Assim, o transportador não será responsabilizado pelo IBS e pela CBS sobre a carga perdida

⚠ Observe que Responsabilidade pelo pagamento do IBS e da CBS varia conforme o momento do **extravio**:

ANTES da descarga → **Transportador Internacional**.
APÓS a descarga → **Depositário Alfandegado**.

Beneficiário de Regime Aduaneiro Especial	Quando o beneficiário de Regime Aduaneiro Especial (Ex.: Admissão Temporária, Entrepósito, etc.) NÃO TIVER promovido a entrada regular dos Bens no Brasil, ele será o responsável. Ex.: A empresa Coringa Importações importa máquinas industriais sob o Regime de Entrepósito Aduaneiro, mas não realiza o Desembaraço Aduaneiro nem nacionaliza os bens no prazo devido. Mesmo que as máquinas não tenham sido vendidas ou utilizadas, a Coringa será responsável pelo pagamento do IBS e da CBS, pois deixou de promover a entrada regular dos bens no território nacional, conforme exigido para beneficiários do Regime Aduaneiro Especial.
Beneficiário de Regime Aduaneiro Suspensivo	Se o beneficiário original de um Regime Aduaneiro Suspensivo TRANSFERE mercadoria a outro beneficiário, com sua anuência, e o segundo não cumpre a finalidade , o PRIMEIRO beneficiário responderá . Ex.: A Indústria X importa matéria-prima sob Regime Suspensivo para exportação e repassa à Indústria Y para finalização do produto e posterior exportação. Se Y não exportar, X será responsável pelo IBS e CBS.

Responsabilidade Solidária (LC nº 214/25, art. 74)

Permite que o Fisco **cobre o tributo diretamente de terceiros**, sem necessidade de acionar primeiro o Contribuinte principal.

Pessoa que Registra a DI em Seu Nome	Se uma pessoa ou empresa registra a Declaração de Importação (DI) EM SEU NOME , mas a mercadoria foi adquirida por outra pessoa , ela será solidariamente responsável pelo pagamento do IBS e CBS. <i>Ex.: A empresa Coringa Logística registra a DI de uma carga, mas quem comprou foi a Indústria Pinguim. A Coringa Logística pode ser cobrada pelos tributos.</i>		
Encomendante Predeterminado	Quando Encomendante Predeterminado que adquire bens de Pessoa Jurídica Importadora . <i>Ex.: A Espantalho Química encomenda equipamentos da Importadora Falcone. Se os tributos não forem pagos, a Espantalho Química pode ser cobrada.</i>		
Representante do Transportador Estrangeiro	Quem Representa uma Transportadora Estrangeira no Brasil pode ser cobrado. <i>Ex.: A Agência Marítima Brasil representa a OceanCargo dos EUA. Se houver inadimplência, a agência poderá responder.</i>		
Expedidor e Operador de Transporte Multimodal ou Subcontratado	O expedidor o operador de Transporte Multimodal ou qualquer subcontratado para a realização do transporte multimodal. <table border="1"> <tr> <td>O que é Transporte Multimodal?</td><td>É o transporte de mercadorias que utiliza MAIS DE UM TIPO DE MODAL (Ex.: navio + caminhão + avião), com apenas UM CONTRATO de transporte. <i>Ex.: A empresa GlobalTrans realiza transporte multimodal de mercadorias da China até São Paulo, combinando navio, trem e caminhão, sob um único contrato. Se houver inadimplência no pagamento do IBS e da CBS na importação, a GlobalTrans poderá ser responsabilizada solidariamente pelos tributos, mesmo não sendo a importadora.</i></td></tr> </table>	O que é Transporte Multimodal?	É o transporte de mercadorias que utiliza MAIS DE UM TIPO DE MODAL (Ex.: navio + caminhão + avião), com apenas UM CONTRATO de transporte . <i>Ex.: A empresa GlobalTrans realiza transporte multimodal de mercadorias da China até São Paulo, combinando navio, trem e caminhão, sob um único contrato. Se houver inadimplência no pagamento do IBS e da CBS na importação, a GlobalTrans poderá ser responsabilizada solidariamente pelos tributos, mesmo não sendo a importadora.</i>
O que é Transporte Multimodal?	É o transporte de mercadorias que utiliza MAIS DE UM TIPO DE MODAL (Ex.: navio + caminhão + avião), com apenas UM CONTRATO de transporte . <i>Ex.: A empresa GlobalTrans realiza transporte multimodal de mercadorias da China até São Paulo, combinando navio, trem e caminhão, sob um único contrato. Se houver inadimplência no pagamento do IBS e da CBS na importação, a GlobalTrans poderá ser responsabilizada solidariamente pelos tributos, mesmo não sendo a importadora.</i>		
Tomador de Serviço ou Contratante de Afretamento	Quem Aluga navio ou avião em Contrato Internacional para trazer mercadoria ao Brasil também pode ser responsabilizado, em relação aos Bens Admitidos em Regime Aduaneiro Especial por Terceiro . <i>Ex.: A Bat Tech Exportações afreta um navio para importar máquinas. Se os tributos da importação não forem quitados, a empresa pode ser cobrada.</i>		

Saiba diferenciar!**Responsabilidade por Substituição****Responsabilidade Solidária**

A lei transfere a obrigação tributária para um terceiro, que **passa a responder NO LUGAR do Contribuinte**, nas hipóteses previstas em lei.

Desde que haja vínculo com a importação, **o terceiro responde JUNTO com o Contribuinte**, independentemente de culpa.



Pagamento do IBS e da CBS na Importação de Bens Materiais

O IBS e a CBS só podem ser Extintos mediante **RECOLHIMENTO (Pagamento)** pelo Sujeito Passivo. (art. 76, §5º)

- O pagamento do IBS e da CBS é **CONDIÇÃO** para a **entrega dos bens**. (art. 76, §4º)

Perdas Naturais em Bens a Granel

Em operações com Bens a Granel, pode haver **quebras, decréscimos ou acréscimos naturais no volume transportado**. (art. 77)

- Essas variações**, quando apuradas pela autoridade aduaneira, **NÃO GERAM COBRANÇA de IBS e CBS até um Limite Percentual a ser definido em regulamento**.
 - O **Percentual de Tolerância** pode **VARIAR** conforme o tipo de bem.

Ex.: A empresa Hera Agro importa 1.000 toneladas de soja a granel por navio. Durante o transporte, ocorre uma perda natural de 1,5% devido a derramamento e umidade. Se o regulamento estabelecer um limite de até 2% para perdas em soja, essa diferença será desconsiderada na apuração do IBS e da CBS, pois se trata de perda natural tolerada.

Momento do Pagamento

Regra Geral

O pagamento deve ser feito **ATÉ A ENTREGA dos bens submetidos a Despacho para Consumo, AINDA QUE a liberação dos bens pela Autoridade Aduaneira não tenha ocorrido**. (art. 76)

Ex.: A Bat Relógios importa máquinas da Suíça. Elas já estão no Porto de Santos/SP aguardando liberação. Mesmo antes da liberação pela RFB, a empresa deve pagar o IBS e a CBS para poder retirar os bens.

Pagamento Antecipado (Facultativo)

O sujeito passivo **PODE OPTAR por pagar o tributo antecipadamente**, no momento do **Registro da Declaração de Importação (DI)**. (art. 76, §1º)

Ex. 1: A Wayne Eletro importa circuitos do Japão e deseja evitar atrasos. Por isso, opta por antecipar o pagamento de R\$2 mil de IBS e CBS já no registro da DI.

- Se houver **DIFERENÇA entre o valor antecipado e o valor final**, o contribuinte **PAGARÁ apenas a diferença, sem juros ou multa**. (art. 76, §2º)

Ex. 2: Posteriormente, a fiscalização apura que o valor correto dos tributos seria de R\$3 mil. Assim, a Wayne Eletro deverá pagar somente a diferença de R\$1 mil, sem multa ou juros

Pagamento Posterior

O regulamento poderá estabelecer **hipóteses em que o pagamento do IBS e da CBS possa ocorrer em momento posterior** ao definido na regra geral, **para**:

- ✓ **Empresas CERTIFICADAS no Programa OEA (Operador Econômico Autorizado)**, estabelecido na forma da legislação específica.

Ex.: A empresa Bat Tech, que importa componentes do Taiwan, é certificada no Programa OEA. Por isso, pode realizar o pagamento do IBS e da CBS após a entrega da mercadoria, conforme previsto em regulamento (diferentemente de outras empresas, que precisam pagar antes da entrega).

💡 O que é OEA? É um programa que concede **BENEFÍCIOS ADUANEIROS** a empresas que demonstram **conformidade e segurança** no Comércio Exterior.



- ✓ **Bens de remessas internacionais** em que se tenha aplicado o **Regime de Tributação Simplificada (RTS)**. (incluído pela LC nº 227/2026) ✍

Ex.: Cleide, consumidora brasileira, compra um celular no site AliExpress, recebendo o produto por remessa internacional sujeita ao RTS. Nessa hipótese, o pagamento do IBS e da CBS pode ocorrer em momento posterior, conforme previsto em regulamento.

💡 Essa nova regra busca adequar a tributação às remessas internacionais de pequeno valor, **permitindo que o pagamento do IBS e da CBS não impeça a liberação imediata das mercadorias via RTS**. O sistema passa a refletir melhor a realidade das compras internacionais, sem prejuízo à arrecadação.

Não Cumulatividade nas Importações de Bens Materiais

(LC nº 214/25, art. 79)

Regra Geral

Contribuintes no Regime Regular PODEM apropriar Créditos de IBS e CBS pagos na importação de bens materiais, desde que observem as **regras gerais de Não Cumulatividade** abordadas na **Apostila 7** (arts. 47 a 56).

Quem pode se creditar?

Contribuintes

- **Importadores** de Bens Materiais.
- **Adquirentes de Mercadorias Entrepastadas** no Brasil.
- **Adquirente dos Bens no Exterior**, na importação por conta e ordem de terceiro

💡 Já falamos sobre Contribuintes nesta apostila: **Sujeição Passiva na Importação de Bens Materiais**

Adquirentes via Remessa Internacional

Empresas que comprem bens do exterior pelo **Regime de Remessa Internacional** (art. 95).

Ex.: A Morcegão Eletro Brasil compra peças da China via Remessa Internacional e paga R\$10 mil (IBS) + R\$4 mil (CBS). Como está no regime regular, pode usar os R\$ 14 mil como Crédito Tributário.

Estudaremos esse Regime na **Apostila 15**



Tabela Comparativa: IBS e CBS nas Importações

	Bens Imateriais e Serviços	Bens Materiais
Hipótese de Incidência	CONSUMO no território nacional, independentemente do local do fornecimento	-
Fato Gerador (FG)	Momento do FORNECIMENTO ainda que seja CONTÍNUO ou FRACIONADO.	ENTRADA FÍSICA de bem estrangeiro no território nacional. Para efeito de Cálculo do IBS e da CBS: • LIBERAÇÃO dos bens submetidos ↳ a Despacho para Consumo ↳ ao Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária • LANÇAMENTO do Crédito Tributário, nas hipóteses de: ↳ Bagagem (acompanhada ou não) ↳ Extravio de bens declarados ↳ Importação sem declaração (irregular)
Base de Cálculo (BC)	Valor da Operação	Valor Aduaneiro + Tributos + Encargos + Taxas
Alíquota	MESMAS APLICÁVEIS ao fornecimento desses Bens ou Serviços no Brasil	
Alíquota [APENAS IBS]	Para determinar a Alíquota Estadual, Distrital ou Municipal do IBS, o Local da Importação será: ↳ da Operação, nos termos do art. 11 desta LC <u>OU</u> ↳ do Domicílio Principal do Adquirente ou do Destinatário, nos demais casos.	
Contribuinte	• Adquirente (Fornecedor Estrangeiro) • Destinatário (Adquirente Estrangeiro)	• Importador • Adquirente de Mercadoria Entrepastada • Adquirente dos Bens no Exterior
Responsáveis Tributários	• Fornecedor Estrangeiro (Responsável Solidário) • Plataformas Digitais (Responsáveis nas Importações realizadas POR SEU INTERMÉDIO)	• Transportador (Extravio ANTES da Descarga) • Depositário (Extravio APÓS a Descarga) • Beneficiário de Regime Aduaneiro Especial (Entrada Irregular de Bens) • Regime Aduaneiro Suspensivo (Não Cumprida a Finalidade) • Pessoa que Registra a DI em Seu Nome • Encomendante Predeterminado • Representante do Transportador Estrangeiro • Expedidor e Operador de Transporte Multimodal ou Subcontratado • Tomador de Serviço ou Contratante de Afretamento

SEÇÃO 2:

IBS & CBS na Exportação

Com a LC nº 214/2025, a Reforma Tributária **manteve a lógica de desoneração das exportações** já existente no sistema anterior, agora aplicada aos novos tributos: **IBS e CBS não incidem sobre bens e serviços destinados ao exterior**. A medida busca evitar que tributos internos encareçam o produto brasileiro fora do país, reforçando a **competitividade nas vendas internacionais**. Como o consumo ocorre no exterior, não faz sentido que o Brasil tribute essa operação.

- Começaremos pela **Imunidade nas Exportações**, explicando a regra geral e o direito ao **Creditamento**.
- Em seguida, veremos o que a legislação considera efetivamente uma **Exportação de Bens Imateriais e Serviços**, com base no local do consumo e na posição do adquirente.
- Depois, analisaremos os casos de **Serviços Prestados Relacionados a Bens no Exterior e Serviços Vinculados à Exportação de Mercadorias**, mostrando quando há ou não imunidade.
- Na sequência, vamos tratar das **Exportações de Bens Materiais sem Saída Física do País**, com exemplos como licitação internacional, venda para empresas estrangeiras e plataformas de petróleo.
- Por fim, veremos as regras de **Suspensão do IBS e da CBS**, os critérios para manter o benefício e as hipóteses de perda, além da **Suspensão Específica para produtos Agropecuários In Natura**.

TABELAS DA SEÇÃO

- ◇ IBS e da CBS nas Exportações: Imunidade ▲
- ◇ Exportações de Bens Imateriais e Serviços ▲
- ◇ Bens e Serviços que São Considerados Exportação ▲
- ◇ Exportações de Bens Materiais Sem Saída do País ▲
- ◇ Suspensão do IBS e CBS para Empresas Comerciais Exportadoras
 - Perda do Benefício da Suspensão
 - Suspensão para Produtos Agropecuários *In Natura*
 - Cancelamento da Habilitação da Exportadora



- ☐ Entender a **regra de Imunidade** nas exportações e sua relação com o princípio do destino.
- ☐ Identificar quais **operações configuram Exportação de Bens e Serviços para fins de Desoneração**.
- ☐ Reconhecer quando **Serviços Vinculados a Bens ou à Exportação** também são imunes.
- ☐ Compreender as hipóteses em que há **Exportação mesmo Sem Saída Física do País**.
- ☐ Saber quando se aplica a **Suspensão do IBS e da CBS**, seus requisitos e prazos.
- ☐ Identificar as situações que levam à **perda da Suspensão** e as consequências tributárias.
- ☐ Entender as regras específicas de **Suspensão para Produtos Agropecuários In Natura**.

IBS e da CBS nas Exportações: **Imunidade**

(LC nº 214/25, art. 79)

**Regra Geral**São **IMUNES** ao IBS e à CBS as **EXPORTAÇÕES** de Bens e de Serviços para o exterior.**Direito a Creditamento**São **ASSEGURADAS** ao exportador a **apropriação** e a **utilização dos Créditos** relativos às operações nas quais seja adquirente de bem ou de serviço, **OBSERVADAS**:

- As **Vedações ao Creditamento** (arts. 49 e 51).
- **Demais disposições** (arts. 47 e 52 a 57).

💡 As regras acima foram abordadas na **apostila 8** e se aplicam à imunidade em caso de exportação.

- E o disposto neste Capítulo.

Exportações de Bens Imateriais e Serviços

(LC nº 214/25, art. 80)

Conceitos**Exportação de Serviço ou Bem Imaterial**Considera-se Exportação de Serviço ou de Bem IMATERIAL (inclusive Direitos), o **FORNECIMENTO realizado para residente ou domiciliado no exterior cujo CONSUMO ocorra no Exterior.**

Ex.: A empresa brasileira Wayne Tecnologias presta serviços de consultoria online para uma empresa sediada nos Estados Unidos. Todo o atendimento ocorre por videoconferência, e os resultados são utilizados pela contratante no exterior. Como o consumo do serviço ocorre fora do Brasil, trata-se de exportação de serviço, com aplicação da imunidade do IBS e da CBS.

Consumo no Exterior

(§1º-A incluído pela
LC nº 227/2026) ✎

Considera-se **Consumo no Exterior** Exportações de Serviços ou Bens Imateriais:

- Quando o **Local da Operação NÃO SEJA no território nacional** (de acordo com o art. 11; II a IX tratados na **Apostila 5**). OU
Ex.: A empresa Alfred Engenharia (Brasil) presta serviços de engenharia estrutural para a construção de um shopping no Chile. Como o serviço é prestado sobre bem imóvel localizado fora do Brasil, o local da operação está no exterior. Trata-se de exportação de serviço, com não incidência do IBS e da CBS.
- Nos demais casos, quando o **Adquirente e o Destinatário tiverem Residência ou Domicílio no Exterior.**
Ex.: A empresa Bat Tech (Brasil) fornece serviços de desenvolvimento de software sob demanda para a Green Lantern Corp., sediada nos Estados Unidos. O serviço é entregue digitalmente ao contratante estrangeiro, que está domiciliado fora do País. A operação configura exportação de serviço, com não incidência do IBS e da CBS.

Exportação Parcial

(art. 80, §5º)

Quando um serviço ou bem imaterial (inclusive Direitos) for **fornecido simultaneamente no BRASIL e no EXTERIOR**, apenas a **parcela consumida ou executada no exterior será considerada EXPORTAÇÃO.**

Ex.: A BatResumos oferece um curso online com turmas no Brasil e no exterior. A parte do conteúdo assistida pelos alunos no exterior será considerada exportação e estará imune ao IBS e à CBS. A parte assistida por alunos no Brasil será tributada normalmente.

💡 Isso significa que a **Imunidade só se aplica à parte efetivamente consumida no exterior.**

Bens e Serviços que São Considerados Exportação

(LC nº 214/25, art. 80, §1º)

Serviços Relacionados a Bens no Exterior

Prestação de serviço feita para residente ou domiciliado no exterior **quando o serviço estiver RELACIONADO a:**

- **Bem IMÓVEL *situado*** fora do Brasil
Ex.: A Construtora Wayne Brasil presta consultoria técnica para avaliar a estrutura de um edifício comercial localizado em Montevideú, no Uruguai. Nesse caso, trata-se de exportação de serviço imune ao IBS e à CBS
- **Bem MÓVEL *enviado ao Brasil apenas para EXECUÇÃO DO SERVIÇO*** (conserto ou modificação) e **DEVOLVIDO ao exterior após a conclusão**, *observado o prazo estabelecido no Regulamento*.
Ex.: A empresa Bat AeroTech recebe do Canadá uma turbina de avião para revisão e manutenção. Após o serviço, a turbina é enviada de volta ao país de origem dentro do prazo regulamentar. Como o bem não será utilizado no Brasil e o consumo do serviço ocorre no exterior, trata-se de exportação imune ao IBS e à CBS

Bens e serviços Vinculados à Exportação de Mercadorias

Bens e serviços VINCULADOS direta e exclusivamente à Exportação de bens MATERIAIS OU à Entrega desses bens no exterior:

- **Intermediação** na distribuição de mercadorias no exterior (comissão de agente).
Ex.: Um agente na Espanha recebe comissão para distribuir vinhos exportados do Brasil.
- **Seguro de cargas**.
Ex.: Empresa brasileira contrata seguro internacional para proteger a carga enviada aos EUA.
- **Despacho aduaneiro**.
Ex.: Despachante contratado para liberar mercadorias brasileiras na alfândega do porto de Lisboa.
- **Armazenagem de mercadorias**.
Ex.: Armazém no Panamá guarda os produtos até o envio ao comprador estrangeiro.
- **Transporte rodoviário, ferroviário, aéreo, aquaviário ou multimodal de cargas**.
Ex.: Transporte aéreo contratado para levar eletrônicos exportados até a Alemanha.
- **Manuseio de cargas**.
Ex.: Empresa realiza a movimentação física das caixas no terminal de exportação.
- **Manuseio de contêineres**.
Ex.: Operador portuário organiza e posiciona contêineres antes do embarque ao exterior.
- **Unitização ou desunitização de cargas**.
Ex.: Empresa reúne pequenas cargas em um único contêiner para exportação.
- **Consolidação ou desconsolidação Documental de cargas**.
Ex.: Prestador consolida documentos de várias cargas em um único conhecimento de embarque.
- **Agenciamento de transporte de cargas**.
Ex.: Agente contrata navio e transportadora internacional para envio da mercadoria ao exterior.
- **Remessas expressas**.
Ex.: Exportador utiliza serviço expresso para enviar pequenas encomendas ao exterior.
- **Pesagem e medição de cargas**.
Ex.: Terminal portuário realiza a pesagem dos pallets antes do embarque.
- **Refrigeração de cargas**.
Ex.: Serviço mantém alimentos resfriados até o envio ao comprador estrangeiro.
- **Arrendamento mercantil operacional ou locação de contêineres**.
Ex.: Exportador aluga contêiner refrigerado para transporte internacional.
- **Instalação e montagem de mercadorias exportadas**.
Ex.: Técnicos brasileiros instalam máquinas exportadas em planta industrial no exterior.
- **Treinamento para uso de mercadorias exportadas**.
Ex.: Fabricante envia instrutor ao exterior para treinar operadores que usarão o equipamento exportado.



Exportação Não Realizada

Se a exportação dos bens materiais citados nesse tópico NÃO FOR EFETIVADA, a pessoa responsável **DEVERÁ recolher o IBS e a CBS, com:**

- **Juros e Multa de mora.**
- **Cálculo a partir da data da operação**, como se fosse uma venda no mercado interno.

Ex.: A empresa Coringa Brasil vende máquinas para um cliente nos EUA, utilizando a imunidade prevista para exportações. Porém, as máquinas não são exportadas (são revendidas no mercado interno). Nesse caso, a Receita exigirá IBS e CBS sobre a venda, acrescidos de juros e multa, como se fosse uma operação interna.

💡 Isso impede que empresas utilizem indevidamente o tratamento de exportação apenas para obter a imunidade tributária, mantendo os bens em território nacional como se fossem destinados ao exterior.

Exportações de Bens Materiais Sem Saída do País (LC nº 214/25, art. 81)

Mesmo que o bem **NÃO SAIA FISICAMENTE DO BRASIL**, algumas operações são **CONSIDERADAS Exportações para fins de Imunidade do IBS e da CBS**.

💡 Isso ocorre por razões **contratuais**, **estratégicas** ou **legais**, conforme o regulamento.

Incorporação a Bem Temporário

Quando o **bem nacional** é **INCORPORADO a um bem estrangeiro que está temporariamente no Brasil**, inclusive em Regime de Admissão Temporária sob a Responsabilidade de Terceiro.

Ex.: Uma empresa da Alemanha traz ao Brasil um helicóptero de resgate para revisão. Durante a manutenção, são instaladas peças fabricadas no Brasil, como turbinas, rotores e painéis eletrônicos. Após a conclusão, o helicóptero retorna ao exterior. As peças brasileiras incorporadas ao helicóptero são consideradas exportadas e imunes ao IBS e à CBS.



Licitação Internacional com Governo

Quando os bens exportados forem entregues a **Órgão da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, em cumprimento de Contrato decorrente de Licitação Internacional**.

Ex.: O Ministério da Saúde realiza uma Licitação Internacional para adquirir equipamentos hospitalares. A Indústria Hospitalar Arkham Brasil vence o Certame e entrega os produtos a um hospital público no País. Mesmo com entrega em território nacional, a operação é considerada exportação.

Produtos de Defesa Nacional

Bens exportados entregues ao **Ministério da Defesa** para **INCORPORAÇÃO em produto de interesse da Defesa Nacional em construção ou fabricação no território nacional** (como submarinos, aeronaves, veículos blindados, radares, mísseis, sistemas de comunicação e armamentos em geral), **em decorrência de Acordo Internacional**.

Ex.: A empresa Bat Tech fornece componentes eletrônicos para a construção de submarinos destinados à Marinha do Brasil, em projeto realizado em parceria com um governo estrangeiro. Como os componentes serão incorporados a produto estratégico fabricado no Brasil no âmbito de acordo internacional, a operação será considerada exportação e estará imune ao IBS e à CBS.



Venda para Loja Franca

Bens vendidos a **Empresas Nacionais** quando **autorizadas a operar o Regime de Loja Franca duty free**.

Ex.: Uma fábrica brasileira vende Perfumes para loja duty free do aeroporto de Guarulhos. Por serem destinadas a passageiros internacionais, são imunes ao IBS e à CBS.

Aeronaves Vendidas a Estrangeiros

Aeronaves industrializadas no Brasil e vendidas a Empresas do Exterior, ainda que entregues no Brasil a companhias aéreas locais (fornecedores **brasileiros** de serviços de transporte aéreo).

Ex.: A Embraer vende uma aeronave à empresa estrangeira TAP, com entrega realizada em São José dos Campos (SP). Mesmo sem saída física do território nacional, a operação é considerada exportação e está imune ao IBS/CBS.

Plataformas e Embarcações de Petróleo

Bens entregues no Brasil para serem INCORPORADOS a Embarcações ou Plataformas que estejam em construção ou conversão, contratadas por empresa sediada no exterior, inclusive para uso em seus **módulos**, desde que haja **DESTINAÇÃO POSTERIOR às atividades de exploração, desenvolvimento ou produção de Petróleo, Gás Natural ou Outros Hidrocarbonetos Fluidos**, conforme definido na legislação específica.

Ex.: A Metalúrgica Wayne, sediada no Brasil, fornece estruturas metálicas para a construção de uma plataforma de petróleo contratada por uma multinacional estrangeira. A plataforma será utilizada em atividades de exploração de petróleo e gás natural. Como os bens serão incorporados a uma estrutura destinada à exploração de hidrocarbonetos por empresa estrangeira, a operação é considerada exportação e está imune ao IBS e à CBS.



Exploração de Petróleo por Estrangeiro

Quando bens são **vendidos a Empresa Sediada no Exterior, com DESTINAÇÃO EXCLUSIVA para atividades de exploração, desenvolvimento ou produção de Petróleo, Gás Natural ou Outros Hidrocarbonetos Fluidos**, nos termos definidos pela legislação específica, **ainda que a venda seja realizada por um Terceiro sediado no Brasil**.

Ex.: A Petrobras, por meio de sua subsidiária sediada no exterior, adquire tubulações de aço fabricadas no Brasil para uso exclusivo em atividades de exploração de petróleo. Mesmo com entrega no território nacional, a operação é considerada exportação e goza de imunidade ao IBS e à CBS, nos termos da legislação específica.

Comprovação da Exportação

A exportação de bens materiais, inclusive nos casos em que não haja saída física do território nacional, **DEVERÁ SER COMPROVADA** por **registro pelo Órgão competente OU por documentação e procedimentos estabelecidos na legislação Aduaneira**, conforme regulamento. (Art. 81-A incluído pela LC nº 227/2026)

💡 A ideia dessa regra é **garantir que a imunidade da exportação só seja mantida quando a operação for efetivamente comprovada**, evitando que vendas internas sejam tratadas indevidamente como exportações.

Falta de Comprovação (Art. 81-A §1º e §2º)

Se, passados **180 dias da emissão do Documento Fiscal Eletrônico**, a **exportação não for comprovada**, a operação será considerada **ONEROSA, com cobrança de IBS e CBS, com os devidos acréscimos**.

- O Regulamento poderá prever hipóteses de **ampliação prazo de 180 dias** para comprovação da exportação.

Suspensão do IBS e CBS para Empresas Comerciais Exportadoras

(LC nº 214/25, art. 82)

O fornecimento de **bens Materiais com fim específico de Exportação** pode ter **SUSPENSÃO DO PAGAMENTO** do IBS e CBS, desde que a operação ocorra para uma **Empresa Comercial Exportadora** que **cumpra, CUMULATIVAMENTE, os seguintes requisitos**:

Requisitos Cumulativos	1. Certificação no Programa OEA (Operador Econômico Autorizado). 💡 Relembre o que é OEA: Pagamento do IBS e da CBS na Importação de Bens Materiais 2. Patrimônio líquido IGUAL ou SUPERIOR ao maior entre: R\$1 milhão - Esse valor será ATUALIZADO em periodicidade não inferior a 12 meses pelo IPCA, mediante ATO CONJUNTO do CGIBS e da RFB, que definirão o início e o fim da aplicação do índice. OU o valor total dos Tributos Suspensos. 3. Adesão ao DTE (Domicílio Tributário Eletrônico), conforme legislação. 4. Escrituração Contábil em meio Digital devidamente mantida. - O Regulamento ESTABELECE a periodicidade para apresentação da Escrituração Contábil. 5. Regularidade Fiscal perante as Administrações Tributárias Federal, Estadual e Municipal. Ex.: A empresa Wayne Exportadora adquire equipamentos eletrônicos para exportação com suspensão do IBS e da CBS. Ela possui certificação no Programa OEA, patrimônio líquido superior a R\$1 milhão, adesão ao DTE, escrituração contábil digital em dia e regularidade fiscal em todas as esferas. Como atende a todos os requisitos legais, a suspensão é aplicada na operação.
	Critérios Especiais O Regulamento PODERÁ estabelecer Critérios para Enquadramento para o Contribuinte: ✓ Em início de atividade OU ✓ Que tenha iniciado as suas atividades há menos de 3 anos.
Habilitação de Empresa Comercial Exportadora	A Empresa só poderá usufruir da suspensão se estiver HABILITADA em ATO CONJUNTO do CGIBS e da RFB. - A Certificação no Programa OEA EXIGE a Anuência das Administrações Tributárias Estadual e Municipal do domicílio da empresa. - O Regulamento ESTABELECE os requisitos específicos para o procedimento de Habilitação. 💡 O tema "Cancelamento da Habilitação da Exportadora" é extenso e processual, por isso, optei por tratá-lo em tabela separada. 
Bens com Fim Específico de Exportação	São considerados bens com fim específico de Exportação aqueles que: ✓ Forem remetidos para embarque direto ao Exterior ou a Recintos Alfandegados ✓ Estejam sob Conta e Ordem da Empresa Exportadora ✓ NÃO PASSEM por nenhuma Operação Comercial ou Industrial antes da exportação Ex.: A empresa Bat Tech vende painéis solares para a Exportadora Wayne Solar, que os remete diretamente para um recinto alfandegado, sem realizar nenhuma revenda ou modificação no produto. Os bens permanecem sob sua conta e ordem até o embarque para o exterior. Como não houve operação comercial ou industrial intermediária, os painéis são considerados bens com fim específico de exportação. O Regulamento ESTABELECE: Hipóteses em que os bens possam ser remetidos para locais diferentes, sem que reste descaracterizado o fim específico de exportação. Requisitos e condições para a realização de operações de transbordo, baldeação, descarregamento ou armazenamento no curso da remessa.
Conversão em Alíquota Zero	Se a Exportação for Efetivada dentro de 180 dias, a Suspensão será CONVERTIDA em Alíquota Zero e os tributos não serão cobrados. 💡 Confira abaixo o que acontecerá caso esse prazo não seja respeitado.

Perda do Benefício da Suspensão

(LC nº 214/25, art. 81, §5º)

Nesses casos, mesmo habilitada, a Empresa Comercial Exportadora **RESPONDERÁ** pelo **Pagamento do IBS e da CBS** **Suspensos**:

Não Exportação em até 180 dias	<u>Se a exportação não ocorrer no prazo de 180 dias a contar da Emissão da Nota Fiscal, o benefício é automaticamente desconsiderado.</u> - A empresa deverá pagar o IBS e a CBS, com acréscimos legais, como se a Suspensão nunca tivesse ocorrido. - O Regulamento PODERÁ estabelecer prazo estendido em razão do tipo de bem. 💡 Essa flexibilidade visa atender casos específicos em que a logística ou o processo de exportação seja mais complexo ou demorado, garantindo que o benefício fiscal não seja perdido injustamente. Ex.: A empresa <i>Falcone Máquinas</i> adquire 200 tratores agrícolas com suspensão do IBS e da CBS, destinados à exportação para a África. Devido a entraves alfandegários no país de destino, a operação de exportação não se concretiza dentro dos 180 dias após a emissão da NF. Como o prazo foi ultrapassado sem a efetiva exportação, a empresa perde o benefício e passa a dever o IBS e a CBS + acréscimos legais.
Redestinação para o Mercado Interno	<u>Se os bens forem vendidos, doados, utilizados ou consumidos no Brasil, a finalidade original de exportação é quebrada.</u> O Fisco entende que a operação não se destinava à exportação e exige os tributos retroativamente. Ex.: A empresa <i>Pinguim Exportações</i> adquire equipamentos de refrigeração com suspensão do IBS e da CBS, alegando que seriam exportados. Porém, diante de uma oportunidade de negócio, decide vender parte dos equipamentos no mercado interno. Como os bens foram comercializados no Brasil, a finalidade original de exportação foi descaracterizada, e a empresa deverá pagar o IBS e a CBS retroativamente, + acréscimos legais.
Industrialização Antes da Exportação	A suspensão só é válida se os bens forem exportados sem sofrer modificação ou transformação. Qualquer processo de industrialização, ainda que mínimo, torna a suspensão inaplicável. Ex.: A empresa <i>Hera Química</i> compra tambores de produto químico com suspensão do IBS e da CBS, planejando exportá-los. Antes da exportação, decide realizar um processo de concentração e embalagem do produto em sua fábrica. Como houve industrialização antes da exportação, a suspensão é desconsiderada, e os tributos se tornam devidos + acréscimos legais
Perda, Furto, Roubo ou Destruição dos Bens	Se os bens forem perdidos ou inutilizados ANTES da efetiva saída do território nacional, a suspensão não se sustenta. Não há desoneração de tributos sobre mercadorias que não foram efetivamente exportadas. Ex.: A empresa <i>Maroni Exportações</i> compra componentes eletrônicos com suspensão, para exportação imediata. No trajeto até o porto, o caminhão é roubado e toda a carga é perdida. Como os bens nunca chegaram a sair do território nacional, a exportação não se concretizou, e a empresa deve recolher o IBS e a CBS suspensos + acréscimos legais
Momento da Exigência dos Tributos	Consideram-se devidos o IBS e a CBS no momento da ocorrência do FATO GERADOR.
Pagamento Espontâneo	<u>Mesmo que a empresa pague os tributos espontaneamente</u> após descumprir as condições da suspensão, ainda assim INCIDIRÃO multa e juros de mora. Ex.: A empresa <i>Maroni Exportações</i> perde o prazo de 180 dias para exportar uma carga de máquinas adquiridas com suspensão. Ao perceber o erro, efetua espontaneamente o pagamento dos tributos devidos. Mesmo com o pagamento voluntário, a empresa ainda deverá arcar com multa e juros de mora.

Suspensão para Produtos Agropecuários *In Natura*

(LC nº 214/25, art. 82, §12)



A LC 214/2025 ampliou a hipótese de **Suspensão do IBS e da CBS para operações envolvendo Produtos**

Agropecuários *In Natura*, desde que **destinados à INDUSTRIALIZAÇÃO voltada à exportação**.

Ex.: Soja em grão (para produção de óleo ou farelo), milho em grão (para ração ou amido), leite cru (para fabricação de queijos e iogurtes), cana-de-açúcar (para produção de açúcar e etanol), café cru (para torrefação e moagem), gado bovino vivo (para abate e processamento de carnes), ovos frescos (para fabricação de massas ou doces), trigo em grão (para fabricação de farinha), frutas frescas como manga, caju e goiaba (para produção de polpas, sucos ou doces), e tomate fresco (para fabricação de extrato ou molho).

Requisitos Cumulativos

Essa suspensão se aplica no fornecimento de produtos agropecuários in natura **para Contribuinte do Regime Regular**, desde que atendidos os **requisitos específicos**:

1. A empresa Adquirente deve comprovar que obteve **mais de 50%** da sua **Receita Bruta Total (RBT)** com **Exportações para o Exterior**.
 - A apuração deve considerar os **3 anos-calendário imediatamente anteriores à aquisição**.
 - Devem ser **EXCLUÍDOS os tributos incidentes sobre a venda** do **cálculo da RBT**.
2. **Cumprir os Requisitos 2 a 5** mencionados na tabela anterior (**Suspensão para Empresas Comerciais Exportadoras**).

Ex.: A empresa Pinguim Laticínios, contribuinte do Regime Regular, adquire leite cru de produtores rurais com suspensão do IBS e da CBS, pois irá utilizá-lo na fabricação de queijos destinados à exportação. Nos três anos anteriores, mais de 60% da sua RBT veio de vendas externas, e ela cumpre todos os demais requisitos legais. Como atende aos critérios exigidos, a Suspensão é aplicada na aquisição do produto agropecuário in natura.

Perda da Suspensão

O **Adquirente** será responsável pelo pagamento do IBS e da CBS suspensos, com **multa e juros**, **se no prazo de 180 dias a contar da Emissão da Nota Fiscal do Fornecedor**:

- O **Regulamento PODERÁ estabelecer hipóteses** em que o **prazo (180 dias) poderá ser estendido**.

Produto *In Natura* Não for Industrializado

Se o bem agropecuário for adquirido com suspensão, mas **não for usado na industrialização**, a empresa perderá o benefício.

Ex.: A empresa Monarca Carnes adquire gado bovino vivo com suspensão do IBS e da CBS, com o objetivo de realizar o abate e exportar a carne processada. No entanto, parte dos animais é revendida viva a criadores locais, sem passar por industrialização. Como esses animais não foram industrializados, a suspensão é desconsiderada, e a empresa deverá pagar o IBS e a CBS com multa e juros.

Produto Industrializado Não é Exportado Nem Vendido

Mesmo que ocorra a industrialização, a **Suspensão se perde se o produto final**:

- **Não for exportado** para o exterior.
- **Nem for vendido no mercado interno** com a devida tributação.

Ex.: A Hera Frutas compra goiaba fresca com suspensão para fabricar polpa destinada à exportação. Após o processamento, decide armazenar o produto indefinidamente, sem vendê-lo no Brasil nem exportá-lo. Como a polpa não foi exportada nem comercializada com tributação, a suspensão é cancelada e o IBS e a CBS devem ser pagos + acréscimos legais.

Cancelamento da Habilitação da Exportadora

(LC nº 214/25, art. 83, §12)

A empresa comercial exportadora **Só pode usufruir da suspensão do IBS e da CBS** se estiver **devidamente HABILITADA** e **em conformidade com os requisitos legais**.

HABILITAÇÃO DE
EMPRESA COMERCIAL
EXPORTADORA

Hipóteses de Cancelamento	Descumprimento dos Requisitos do Art. 82, I a V	Descumprimento dos Requisitos 1 a 5 mencionados na tabela Suspensão Empresas Comerciais Exportadoras: 1. Ser certificada no Programa OEA. 2. Possuir Patrimônio Líquido mínimo exigido. 3. Optar pelo DTe. 4. Manter Escrituração Contábil Digital 5. Estar em Situação Fiscal Regular.
	Pendência no Pagamento de Tributos	Pendência no pagamento do IBS e da CBS Suspensas. <i>Ex.: A empresa Maroni Exportações adquiriu mercadorias com suspensão do IBS e da CBS, mas não realizou a exportação no prazo de 180 dias e também não efetuou o pagamento dos tributos devidos após o vencimento. Como há pendência no pagamento, a empresa poderá ter sua habilitação cancelada pela autoridade fiscal.</i>
Autoridade Competente	O Cancelamento da habilitação será realizado pela Autoridade Fiscal da: • Receita Federal do Brasil (RFB), no caso de tributos federais (CBS). • Administração Tributária Estadual, Distrital ou Municipal, no caso do IBS.	
Processo Administrativo	O Procedimento de Cancelamento seguirá os seguintes passos: 1. Abertura de processo, com um Termo de Constatação das Irregularidades. 2. Intimação da empresa, preferencialmente por meio eletrônico, via Domicílio Tributário Eletrônico (DTe). 3. A empresa terá 30 dias úteis, contados da ciência da intimação, para: • Regularizar a situação, OU • Apresentar impugnação (defesa administrativa). ↳ Apresentada a impugnação, a Autoridade terá 15 dias para remeter o processo para julgamento. ↳ Caso a decisão seja pelo cancelamento, a empresa poderá recorrer em até 20 dias úteis, contados da ciência da decisão: ■ Ao CGIBS, se a decisão for Estadual/Municipal/Distrital. ■ À RFB, se a decisão for Federal. 4. Se a empresa sanar todas as pendências (inclusive tributos suspensos em atraso), o processo será EXTINTO e a Habilitação permanecerá VÁLIDA. 5. Se não houver regularização nem impugnação, configura-se revelia e o Cancelamento seguirá AUTOMATICAMENTE.	
	Procedimentos Complementares	O Regulamento PODERÁ estabelecer atos complementares para detalhar prazos, formas de intimação, critérios técnicos e outros aspectos operacionais do processo.

⚠️ Aviso Importante!

A LC nº 227/2026 alterou diversos dispositivos da LC nº 214/2025. Por isso, fique atento(a): **algumas questões anteriores podem estar desatualizadas em relação à nova redação legal**. Assim que novas questões forem cobradas com base nas alterações da LC 227, os cadernos serão atualizados e complementados.

CADERNO DE QUESTÕES

Inéditas

Apostila 8: Importação e Exportação [INÉDITAS]

(CLIQUE PARA ACESSAR)



Como Usar o Caderno de Questões de Forma Estratégica

• Resolva questões só depois de estudar a apostila

- Conclua a leitura completa da apostila antes de iniciar os exercícios.
- Dependendo do tamanho do caderno, **divida a resolução em dois momentos diferentes**, para evitar fadiga mental e repetição excessiva de questões sobre o mesmo assunto.
- **Utilize o modo aleatório** (ícone indicado ao lado) ao resolver as questões.
- Isso evita que você **decore a sequência das respostas** e fortalece a **fixação real do conteúdo**.



• Crie seu próprio caderno de favoritas

- Sempre que **errar** ou **sentir dificuldade**, clique na **estrela** (ícone indicado ao lado) no TEC Concursos.
 - Essas questões formarão o seu **caderno pessoal de revisão**, baseado nos pontos que **você mais erra ou têm dificuldade de aprender**.
- Se encontrar uma questão que trata de algo **ainda não estudado**, favorite e anote.



• Fique ligado aos padrões e estratégias das bancas

- Identifique os **assuntos mais recorrentes**.
- Atente-se às **pegadinhas frequentes**.
- Vá se familiarizando com o “jeito” da banca cobrar cada assunto.

• Acompanhe as novas questões da Reforma Tributária

- Como é um tema **recente e com alta incidência em concursos**, fique de olho nas **questões mais novas**.
- Quando surgirem, **adicione ao seu caderno de revisão**, elas são valiosas para consolidar o conteúdo atualizado!